

위조상품 신고포상금 지급규정

소관 : 상표특별사법경찰과

제정 2012. 8. 23. 훈령 제721호

일부개정 2014. 1. 29. 훈령 제758호

일부개정 2016. 8. 30. 훈령 제857호

일부개정 2017. 6. 22. 훈령 제879호

일부개정 2018. 8. 10. 훈령 제917호

일부개정 2020. 12. 4. 훈령 제1025호

일부개정 2020. 12. 29. 훈령 제1030호

일부개정 2021. 4. 14. 훈령 제1040호

일부개정 2021. 6. 17. 훈령 제1049호

일부개정 2021. 8. 30. 훈령 제1060호

일부개정 2022. 12. 16. 훈령 제1096호

일부개정 2024. 4. 8. 훈령 제1162호

일부개정 2025. 10. 30. 훈령 제2호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「상표법」 또는 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다)을 위반하여 위조상품의 제조·판매 등을 한 자를 지식재산처에 신고하고 그 신고내용이 위반자를 단속하는데 기여한 사건의 신고인에 대한 포상금 지급에 필요한 세부기준, 지급절차, 신고포상금심의위원회의 설치 및 운영에 관한 사항, 그 밖의 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2장 포상금 지급대상자 및 포상기준

제2조(포상금 지급대상자) ① 「상표법」 제230조에 해당하는 침해행위

또는 「부정경쟁방지법」 제2조제1호가목(「상표법」 제2조제1항제10호에 따른 등록상표에 관한 것으로 한정한다)의 부정경쟁행위를 통해 위조상품을 제조 또는 판매한 자를 지식재산처에 신고하고 당해 위반자가 단속된 사건이 적발금액 3억 원 이상이고 검찰에 기소의견으로 송치되는 경우 그 신고자를 포상금 지급 대상으로 한다. 단, 신고내용이 위반자 단속에 직접적인 근거가 되지 못한 신고의 신고자에게는 포상금을 지급하지 않는다.

② 제1항에도 불구하고 신고활성화를 위해 필요한 경우 위조상품 판매 의심 게시물 신고에 대한 포상금을 지급할 수 있으며, 자세한 지급 대상 및 기준은 지식재산처에서 운영하는 신고상담센터 홈페이지를 통해 공개한다.

③ 동일한 자의 동일한 위반행위에 대하여 둘 이상의 신고가 있는 경우에는 먼저 신고한 자에게 포상금을 지급한다. 다만, 누가 먼저 신고했는지 분명하지 않은 경우에는 포상금을 균등 분배하여 지급한다.

제3조(포상금 지급기준) ① 포상금 지급대상 위반행위 유형별 포상금액의 지급기준은 <별표1>과 같다.

② 제1항의 지급기준에도 불구하고 동일한 포상금 지급대상자에게 지급결정일을 기준으로 연간(1월 1일부터 12월 31일까지를 말한다) 2회 또는 1천만 원을 초과하여 포상금을 지급할 수 없다.

③ 포상금은 지급 결정이 있는 해당 연도 포상금 예산의 범위에서 지급한다.

④ 제3항의 포상금 예산이 부족할 경우에는 다음 연도로 이월시켜 포상금을 지급할 수 있다.

제3장 포상금의 신청 및 지급결정

제4조(포상금의 신청) ① 포상금의 신청은 검찰에 기소의견으로 송치한 날부터 5개월 이내에 지식재산처장에게 신청해야 한다.

② 제1항에 따른 신청은 「위조상품 신고포상금 지급신청서(별지 제1호 서식)」에 신고자의 신분증 사본 및 통장 사본을 첨부하여 지식재산처장에게 제출해야 한다.

제5조(포상금의 지급결정) ① 지식재산처장은 제4조의 신청이 있는 경우, 포상금 지급을 위해 신고인, 처분결과, 적발내역 등에 대해 담당 수사관이 확인한 날 또는 신고포상금심의위원회 심의 결정이 있는 날부터 10일 이내에 포상금의 지급여부를 결정한다.

② 지식재산처장은 제1항에 따라 포상금의 지급여부 등을 결정한 경우 그 결정일부터 15일 이내에 신고인에게 통지(별지 제2호 서식)하고, 포상금 지급이 필요한 경우 이를 재무관에게 통보한다.

③ 재무관은 제2항의 지급결정 통보를 받은 후 10일 이내에 신고자의 예금계좌로 포상금을 입금해야 한다.

④ 지식재산처장은 포상금 지급 결정 시에 분기별 배정예산이 부족한 경우 그 사실을 신청인에게 알리고 예산이 배정된 분기에 지급해야 한다.

제4장 신고포상금심의위원회

제6조(신고포상금심의위원회의 구성) ① 제2조부터 제5조까지의 규정만으로 포상금 지급여부 또는 지급금액등의 결정이 어려운 사건의 포상금에 관한 사항을 심의하기 위하여 「신고포상금심의위원회」(이하 ‘심의위원회’라 함)를 둔다.

② 심의위원회는 산업재산보호협력국장을 위원장으로 하고, 산업재산보호정책과장, 산업재산분쟁대응과장, 상표특별사법경찰과장, 상표심사정책과장, 심판관(상표분야 1명)을 위원으로 한다. 심의위원회는 상표특별사법경찰과의 담당사무관을 간사로 참여시켜 심의를 보조하게 할 수 있다.

③ 위원장의 유고 또는 부재 시에는 상표특별사법경찰과장이 위원장의 직무를 대행한다.

제7조(회의) ① 심의위원회의 회의는 위원장이 신고포상금의 결정을 위하여 심의가 필요하다고 인정할 때에 소집한다.

② 심의위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제8조(심의사항) 심의위원회는 다음 사항을 심의한다.

1. 포상금 지급대상자 해당 여부
2. 포상금 지급요건 충족 여부
3. 포상금액

4. 그 밖에 포상금 지급에 관한 사항

제9조(회의기록의 작성·비치) 심의위원회를 개최하였을 때에는 회의 기록을 작성·비치한다.

제5장 포상금 지급제한 및 환수

제10조(포상금 지급제한) 다음 각 호의 경우에는 포상금을 지급하지 않는다.

1. 구두로만 신고한 경우
2. 이미 조사·수사 중이거나 또는 기조치된 사항을 신고한 경우
3. 신고자인 상표권자 또는 전용사용권자와 피신고자 간에 피해 보상 합의가 이루어진 경우
4. 지식재산처·검찰청·경찰청·관세청 공무원이 신고한 경우
5. 지방자치단체 공무원 등 공공기관 종사자가 직무상 인지하여 신고한 경우
6. 포상수혜를 목적으로 사전공모 등 부정하게 신고한 경우
7. 온라인에서 판매·유통되는 위조상품 신고 시 증거물품 또는 증거물품의 구입내역을 제출하지 않은 경우
8. 익명이나 가명 또는 타인의 명의로 신고한 경우

제11조(유공 공무원에 대한 포상) 신고포상금 지급이 제한되는 공무원 중 위조상품 단속에 특별히 공이 있는 공무원에게 별도로 포상을 실시할 수 있다.

제12조(포상금 환수) 지식재산처장은 거짓 또는 부정한 방법으로 포상금을 지급받은 자가 있는 경우에 이를 환수한다.

제6장 비밀유지

제13조(비밀유지의 의무) 위조상품 신고사건에 관여한 공무원은 신고자의 신원에 관하여 비밀을 유지해야 한다.

제7장 행정사항

제14조(재검토기한) 이 훈령은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제334호)에 따라 이 훈령에 대하여 2020년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다. 단, 폐지, 개정 등의 사유가 발생시 그 기한 내에라도 가능)마다 법령이나 현실여건의 변화, 운영성과 등을 검토하여 이 훈령의 폐지, 개정 등의 조치를 해야 한다.

부칙 <제721호, 2012. 8. 23.>

1. 이 훈령은 2012년 8월 23일로부터 시행한다.
2. (경과규정) 이 훈령 시행 당시 종전의 규정(훈령 제655호)에 의하여 추진 중인 사업 등은 본 규정에 의하여 처리된 것으로 본다.

부칙 <제758호, 2014. 1. 29.>

1. 이 훈령은 2014년 1월 31일부터 시행한다.
2. 이 훈령 시행 당시 종전의 규정(훈령 제721호)에 따른 포상금 지급신청은 종전의 규정에 의한다.

부칙 <제857호, 2016. 8. 30.>

이 훈령은 2016년 9월 1일부터 시행한다.

부칙 <제879호, 2017. 6. 22.>

이 훈령은 2017년 7월 1일부터 시행한다.

부칙 <제917호, 2018. 8. 10.>

1. 이 훈령은 2019년 1월 1일부터 시행한다.
2. 이 훈령의 시행 전에 포상금을 지급 신청한 건은 종전의 규정(훈령 제879호)에 따른다.

부칙 <제1025호, 2020. 12. 4.>

이 훈령은 2021년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 <제1030호, 2020. 12. 29.>

이 영은 2021년 1월 2일부터 시행한다.

부칙 <제1040호, 2021. 4. 14.>

1. 이 훈령은 2021년 7월 1일부터 시행한다.

2. 이 훈령의 시행 전에 신고한 건은 종전의 규정(훈령 제1030호)을 따른다.

부칙 <제1049호, 2021. 6. 17.>

1. 이 훈령은 2021년 7월 1일부터 시행한다.

2. 이 훈령의 시행 전에 신고한 건은 훈령 제1030호 규정을 따른다.

부칙 <제1060호, 2021. 8. 30.>

1. 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제109호, 2022. 12. 16.>

제1조(시행일) 이 훈령은 2023년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 훈령의 시행 전에 신고한 건은 종전의 규정을 따른다.

부칙 <제1162호, 2024. 4. 8.>

제1조(시행일) 이 훈령은 2024년 4월 8일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 훈령의 시행 전에 신고한 건은 종전의 규정을 따른다.

부칙 <제2호, 2025. 10. 30.>

1. 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

신고포상금 지급 기준(제3조제1항 관련)

적발금액 1)	포상금액
3억 원 이상 10억 원 미만	100만원
10억 원 이상 20억 원 미만	200만원
20억 원 이상 100억 원 미만	300만원
100억 원 이상 200억 원 미만	500만원
200억 원 이상 500억 원 미만	700만원
500억 원 이상	1,000만원

1) 상품 물량(판매수량 + 재고량) × 정품가격을 기준으로 함

위조상품 신고포상금 지급신청서

신청인	성명	생년월일
	주소	
	연락처	직업(직장명)
피신고인	성명	상호
	위반장소	
신고내용	신고일자	신고방법
	처리부서	담당(수사관)
	신고내용요약	
처분결과	송치번호	송치일자

지식재산처 「위조상품 신고포상금 지급규정」 제4조에 따라 위조상품 신고포상금 지급을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

지식재산처장 귀하

첨부서류	1. 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등 신분을 확인할 수 있는 공적 서류) 사본 1부 2. 신고자 명의의 통장사본 1부
------	---

위조상품 신고포상금 지급결정서

포상 대상자	성명		생년월일	
	주소			
포상 심사내용	신고일자		처리부서	
	심사내용	피신고인명		
		위반법규		
		위조상품명 및 품목		
		위조상품의 정품가액 원		
	처분내용(일자)			
	기타 참고사항			
결정내용	포상금 원			

위와 같이 결정함.

년 월 일

지식재산처장

직인